

1507073-66.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j . 30.07.2009).

Portanto, o conjunto probatório de singular consistência, assim, bem convence da prática ilícita de tentativa do furto descrito na peça acusatória. Ademais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507073-66.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507073-66.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178707/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 25899558 -

DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2178707 - 02º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

SÉRGIO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi processado nos termos do artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, na data de 03 de julho de 2022, por volta das 07 horas, na Avenida Duque de Caxias, n.º 948, nesta cidade e Comarca, mediante escalada (laudo pericial de fls. 70/73), tentou subtrair, para si, uma blusa de moletom e 100 metros de fio de cobre, avaliados em R\$ 450,00, conforme auto de avaliação de fls. 20, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua

vontade.

Apurou-se que, o acusado na data dos fatos, dirigiu-se até o local de construção onde, mediante escalada do muro externo de dois metros e meio, ingressou na construção e separou uma blusa e 100 metros de fio de cobre que encontrou no local a fim de subtraí-los, mas durante a conduta delitiva funcionários da obra ali chegando prenderam o acusado e acionaram a polícia militar, que efetuou a prisão em flagrante delito.

Acompanha a denúncia o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/53).

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls. 54/57.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 83/84).

Citado (fls. 93), o acusado ofertou defesa prévia às fls. 97/98, reservando-se no direito de apresentar suas razões defensivas apenas ao final da instrução. Ante a ausência de argumentos pela defesa, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 99/100).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado ao final (gravação audiovisual de fls. 140).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, sustentando comprovada a materialidade e a autoria delitiva (gravação audiovisual de fls. 140).

O Defensor Público, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado sob o argumento de que ingressou no imóvel em construção apenas para fugir do frio, porque estava em situação de rua e pretendia alcançar um abrigo. Alega que o réu não promoveu qualquer conduta para retirar fios instalados, com isso entende patente a insuficiência de provas, impondo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para o caso de eventual condenação, destacou a aplicação da pena mínima em razão das circunstâncias judiciais favoráveis (fls. 138/140).

É, no essencial, o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para o julgamento.

Em linhas iniciais, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante delito.

Na lição de De Plácido e Silva:

"Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo." (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim *flagrans* (ardente e abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação.

O Professor Mirabete leciona que:

"A palavra 'flagrante' é derivada do latim, flagrare (queimar) e flagrans, flagrantis (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria." (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Assim, apesar do auto de prisão em flagrante delito ser uma providência de ordem administrativa, a cargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não há só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Nesta senda, destaco que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de avaliação (fls. 20), auto de exibição e apreensão (fls. 21), laudo pericial do local (fls. 70/73) e pelas provas orais coligidas sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Sérgio de Carvalho admitiu em seu interrogatório judicial que escalou o muro e entrou no imóvel da vítima, mas nega a tentativa de furto. Disse que apenas entrou no imóvel para dormir, fugindo de situação de rua, nada além disso, sendo encontrado no local pelo proprietário e os pedreiros, enfim, negou o furto (gravação audiovisual de fls. 140).

Conquanto os esforços do acusado, sua negativa restou isolada nos autos. Vejamos.

Murilo Semeghini, proprietário do imóvel em construção, afirmou em seu depoimento judicial que na data dos fatos chegou em companhia de seus pedreiros ao imóvel e surpreenderam o autor escondido num banheiro. Frisou que o acusado estava usando uma blusa que deixou no local e também foi encontrada uma caixa com fios de cobre próximo do réu. Disse que os fios estavam separados e bem próximos ao portão da construção. Ressaltou ao final que vinha sofrendo furtos sucessivos na construção e, após a prisão do acusado, os furtos simplesmente cessaram (gravação audiovisual de fls. 140).

Clodomir Fernando da Silva e Gustavo Silva dos Santos, policiais militares, devidamente compromissados e sob o crivo do contraditório, narram em seus depoimentos judiciais que foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento no local dos fatos e, quando chegaram numa construção ainda na parte da manhã, o proprietário e funcionários conseguiram deter o acusado no interior da obra. Disseram que os fios de cobre estavam separados nas proximidades da saída da construção e alegaram que o réu teria dito que entrou ali apenas para dormir. Por fim, narraram que observaram marcas de escala no local (gravação audiovisual de fls. 140).

Nessa toada, cabe ponderar que o depoimento policial não deve ser desconsiderado e

nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266).

"Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (RT 771/566).

"HABEAS CORPUS. Validade dos depoimentos prestados. em juízo, por policiais que efetuaram a prisão. precedentes deste stj. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (STJ - HC nº 113167/DF, j . 16.04.2009)

"HABEAS CORPUS. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investiatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. ..." (STJ - HC nº 115516/SP, j . 03.02.2009)

Nessa mesma linha já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Eventual alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-las, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar o réu. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j . 30.07.2009).

Portanto, o conjunto probatório de singular consistência, assim, bem convence da prática ilícita de tentativa do furto descrito na peça acusatória. Ademais, entendo inarredável a caracterização da qualificadora atinente a escalada, inegável diante do laudo pericial do local de fls. 70/73, tal como consta na denúncia. Portanto, a versão de que o acusado teria ingressado na construção para dormir não guarda relação com os fatos aqui apurados, não há coerência na tese defensiva.

De outra parte, embora não alegado, anoto que sequer se pode dizer em tese da insignificância, pois não podemos simplesmente aceitar tal princípio indistintamente, notadamente no que tange aos crimes patrimoniais, como se fossem algo menor ou sem relevância, absolutamente.

O princípio da insignificância não pode ser aplicado por vários motivos, a saber: a) primeiro - a conduta do acusado causou repercussão social, vez que a sociedade vem enfrentando insegurança com o número crescente de crimes patrimoniais; b)

segundo - caso fosse aceita tal tese haveria verdadeiro incentivo aos criminosos; c) terceiro - os bens foram avaliados no importe de R\$ 450,00, valor que não pode ser considerado irrisório considerando o salário mínimo atual e a atual crise que atinge o nosso país.

Cabe lembrar, ainda, que não é cabível o furto privilegiado, vez que o furto privilegiado não alcança as figuras qualificadas do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, na verdade, aplica-se somente aos crimes de furto simples e noturno, pela simples colocação geográfica da matéria na lei penal.

Segundo os ensinamentos do autor Júlio Fabbrini Mirabete "A colocação do furto qualificado após o dispositivo que se refere ao furto privilegiado denuncia a intenção de só possibilitar a diminuição ou substituição da pena nos casos de furto simples ou furto noturno, conforme reiterada jurisprudência do STF. Aliás, sobreleva ao pequeno valor da res furtiva, o desvalor do resultado, a maior gravidade da conduta, o desvalor da ação." (Código Penal Interpretado, 6ª edição, Editora Atlas, p. 1319).

Nesse mesmo sentido anoto: RT 640/390 e 555/452.

Portanto, não há como compatibilizar-se o furto qualificado com o privilégio, vez que, numa interpretação teleológica, não se pode aquilatar que a mens legis pautou-se nesse sentido.

De rigor, portanto, a condenação do acusado, pelo que, atento ao sistema trifásico (art. 68, Código Penal), passo a dosar-lhe as penas.

Consideradas as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que houve um grande empenho do acusado no crime, uma vez que foi praticado por escalada, além disso, o mesmo apresenta má conduta social, conforme se vê de sua folha de antecedentes; também pela gravidade narrada pela vítima, quando declarou em seu depoimento judicial que vinha sofrendo uma sequência de crimes de furto que, após a prisão do acusado, simplesmente cessaram. Por tais motivos, elevo a pena-base em seu máximo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na segunda fase da reprimenda, diante da presença da circunstância agravante da reincidência específica, conforme certidões de fls. 47/53, aumento a pena em 1/3, o que resulta na reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, deve-se levar em conta o que estabelece o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), pelo que, observando o iter criminis, já que o autor esgotou os atos executórios, reduzo as penas ora aplicadas em 1/3 (um terço), o que alcança a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 35 dias-multa.

Para a fase inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, por entender adequado e suficiente ao caso em tela, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, notadamente pela multirreincidência específica, devida o registro de vários crimes contra o patrimônio, conforme certidão de fls. 47/53, do Código Penal.

Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusados SÉRGIO DE CARVALHO as penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 35 dias-multa no valor legal mínimo, eis que a situação financeira das rés assim recomenda, pela prática do crime previsto no artigo artigos 155, § 4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso

II, ambos do Código Penal.

Diante da reincidência, não há que se falar em benefício previsto no artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Deixo fixar qualquer reparação por ausência de elementos, seja porque todos os produtos foram recuperados, seja em respeito da ausência do contraditório, não obstante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP.

O acusado respondeu ao processo preso e, considerando o entendimento de que se o criminoso estiver preso, por força da prisão em flagrante ou prisão preventiva no momento da sentença condenatória, não há que se falar em concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência do réu na prisão onde se encontra, expedindo-se o respectivo ofício (art. 431, §1º, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/Prov. CGJ 15/2010).

Custas pelo acusado, na forma do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 1º e seguintes da Lei 1.060/50.

P. I. C.

Araraquara, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA